

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4003/2533

บริษัท ศรีอยุธยาคอนโดมิเนียม จำกัด

โจทก์

บริษัท เซาท์อีสไทยแลนด์ จำกัด กับ

พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 1299, มาตรา 1382, มาตรา 1401

การที่ ส.และจำเลยที่2มีข้อตกลงกับบริษัทท. ว่าบริษัทท. ยอมให้อาคารเลขที่ 390/8 และ 390/9 ชั้นที่ 3 และ 4 รุกกล้าที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 ของบริษัท ท. คง เป็นอยู่ตามเดิมโดยส.และจำเลยที่2ต้องยอมให้บริษัทท. ติดตั้งป้ายโฆษณาที่ด้าน หน้าของอาคารดังกล่าว ชั้น 3 และ 4 ในส่วนที่รุกกล้าเป็นการแลกเปลี่ยนนั้น มิใช่ เป็นการที่เจ้าของทรัพย์ยอมให้ผู้อื่นได้ใช้หรือรับประโยชน์ในตัวทรัพย์ หากแต่เป็น เพียงการยอมให้รุกกล้าแดนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ทั้งมิใช่เป็นการชั่วคราวระยะเวลาอันมีจำกัด ตลอดจนมิได้มีค่าเช่าอีกด้วย กรณีไม่เข้าลักษณะเช่าทรัพย์ กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็น การที่อสังหาริมทรัพย์แปลงหนึ่งต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของ ต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิ บางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ข้อตกลงนี้จึงเป็นเพียงบุคคลสิทธิ เมื่อส.และบริษัทท. มิได้จดทะเบียนหนังสือข้อ ตกลงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อตกลงดังกล่าวนี้จึงไม่โอนมายังจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับโอน ผู้ได้ภาระจำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382 แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนภาระจำยอม

และไม่ว่าผู้รับโอนภารยทรัพย์จะรับโอนมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตามก็ไม่อาจต่อสู้กับ
สิทธิภาระจำยอมดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 โดยซื้อมาจากผู้มีชื่อ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2525 โจทก์ตรวจพบว่าอาคารเลขที่ 390/8 และ 390/9 ชั้นที่
3 และ 4 ของอาคารทั้งสองห้องซึ่งเป็นของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นลำติดต่อกันคร่อม
บนที่ดินของโจทก์บางส่วน โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่า
เสียหายคนละ 50,000 บาทต่อเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอน
ออกไป และขอบังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนอาคารส่วนที่รุกล้ำดังกล่าวออกไปจาก
ที่ดินของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอน ขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนอาคารดัง
กล่าวเองโดยให้โจทก์คิดค่าใช้จ่ายจากจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของอาคารเลขที่ 390/8
โดยอาคารชั้นที่ 3 และ 4 บางส่วนได้ปลูกคร่อมเหนือที่ดินของโจทก์ จำเลยที่ 1 รับ
โอนและครอบครองโดยสุจริตซึ่งที่ดินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 นับถึง
วันฟ้องเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ดินของโจทก์จึงตกอยู่ในภาระจำยอมตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387, 1401 ประกอบ มาตรา 1382 ขอให้ยกฟ้อง
และพิพากษาให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 ของโจทก์เป็นภารยทรัพย์ตกอยู่ในภาระ
จำยอมของที่ดินโฉนดเลขที่ 40580 ของจำเลยที่ 1 และให้อาคารที่ปลูกอยู่บนที่ดิน
ดังกล่าวปลูกคร่อมและใช้ส่วนแห่งแดนกรรมสิทธิ์ของที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 และ
ให้โจทก์นำที่ดินโฉนดเลขที่ 41581 ไปจดทะเบียนภาระจำยอม หากโจทก์ไม่ยอม
ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของอาคารเลขที่ 390/9 อาคารชั้นที่ 3 และ 4 บางส่วนรुकล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 ของโจทก์ จำเลยที่ 2 รับโอน และครอบครองโดยสุจริตในที่ดินและอาคารดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2513 นับถึงวันฟ้องเป็นเวลา 12 ปีเศษ จำเลยที่ 2 จึงได้สิทธิภาระจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 โดยอายุความ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งจำเลยที่ 1 ว่า ที่ดินของโจทก์ยังไม่ตกอยู่ในภาระจำยอมขอให้ยกฟ้องแย้งจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ และพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 ของโจทก์เป็นการยทรัพย์ตกอยู่ในภาระจำยอมที่จะต้องให้อาคารเลขที่ 390/8 ชั้นที่ 3 และ 4 ส่วนที่ยื่นล้ำเข้าไปเหนือที่ดินโจทก์ยื่นล้ำอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์อาคารเลขที่ 390/8 ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ให้ยกคำขออื่นตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากนี้ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ว่า นายสุวรรณ สาธิตธาดาและจำเลยที่ 2 ได้มีข้อตกลงกับบริษัทไทยอาคาร จำกัด ตามเอกสารหมายเลข 2 และ จ.11 ว่าบริษัทไทยอาคาร จำกัด ยอมให้อาคารเลขที่ 390/8 และ 390/9 ชั้น 3 และ 4 ส่วนที่รुकล้ำที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 คงเป็นอยู่ตามนั้น โดยนายสุวรรณ สาธิตธาดาและจำเลยที่ 2 จะต้องยอมให้บริษัทไทยอาคาร จำกัด ตัดตั้งป้ายโฆษณาที่ด้านหน้าของอาคารดังกล่าว

ชั้นที่ 3 และ 4 ในส่วนที่รูก้าเป็นการแลกเปลี่ยนนั้น มิใช่เป็นการที่เจ้าของทรัพย์ ยอมให้ผู้อื่นได้ใช้หรือรับประโยชน์ในตัวทรัพย์ หากแต่เป็นเพียงการยอมให้รูก้า แฉนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ทั้งมิใช่เป็นการชั่วคราวระยะเวลาอันมีจำกัด ตลอดจนมิได้มีค่า เช้าอีกด้วย กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเช่าทรัพย์ สำระสำคัญตามเอกสารหมาย ล.2 นับได้ ว่าเป็นการที่อสังหาริมทรัพย์แปลงหนึ่งต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้ เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นการ ใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ อื่น และโดยหนังสือเอกสารหมายเลข.2 นั้น แสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้สิทธิโดยเฉพาะ ของตนเองโดยสงบและเปิดเผย เมื่อเอกสารหมายเลข.2 ระหว่างบริษัทไทยอาคาร จำกัดกับนายสุวรรณ มิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นเพียงบุคคลสิทธิ มิได้โอนมายังจำเลยที่ 1 ด้วย การที่จำเลยที่ 1 รับโอนที่ดินพร้อมอาคารเลขที่ 390/8 ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 จึงเป็นการใช้สิทธิของตนเอง มิได้อาศัยผู้ใด อัน เป็นการใช้ภาระจำยอม โดยปรัภักษติดต่อกันมาครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยที่ 1 จึงได้ภาระจำยอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382มาตั้งแต่วันที่ดังกล่าว โจทก์เพ่งซื้อที่ดิน โฉนดเลขที่ 40581 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2525 หลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้ภาระ จำยอมไปแล้วแม้จำเลยที่ 1 จะยังไม่ได้จดทะเบียนภาระจำยอม และไม่ว่าโจทก์จะ รับโอนภารยทรัพย์มาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตามก็ไม่อาจจะต่อสู้กับสิทธิภาระจำยอมของ จำเลยที่ 1 ได้ ที่โจทก์มีคำขอว่าหากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนขอให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอน อาคารดังกล่าวเองโดยให้โจทก์คิดค่าใช้จ่ายจากจำเลยนั้น เนื่องจากได้มีพระราช บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 10พ.ศ. 2527) เพิ่มเติมบทมาตรา 296 ทวิแล้ว โจทก์ชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้า พนักงานบังคับคดีดำเนินการจะขอรื้อถอนเองมิได้

พิพาทษาแก้เป็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 40581 ตำบลคลองตันอำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของโจทก์เป็นภาระทรัพย์สินตกอยู่ในภาระจำยอมที่จะต้องให้อาคาร เลขที่ 390/8 ชั้นที่ 3 และที่ 4 ส่วนที่ยื่นล้ำเข้าไปยื่นล้ำอยู่ต่อไปให้จำเลยที่ 2 รื้อถอน อาคารเลขที่ 390/9 เฉพาะชั้นที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นส่วนที่รุกล้ำที่ดินของโจทก์ออกไป ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ ชำระเสร็จ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ